

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 396

El día viernes 08 de julio de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, **Ing.** Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente con aviso.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la Mayorías, Ausente, Concejales por la Minorías, Concejal Carlos Quaranta, Concejal Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Arq. Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes: Coordinador Áreas protegidas Luis López, Tec. Ing. Agrícola Soledad Lescano, Julieta Lucchesi, Daniel Ribetti, Gloria Refort, Guillermo Rissoto, Claudia Mule, Adriano Borghi, Luciano Borghi, Mariela Martínez Widnar, Lucas Gonzalez, Jorge Viotti.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Acta N 395.
- Correspondencia Mónica Martínez.
- Audiencia 10:15 hs, Fundación NES (Orador Adriano Borgui)
Vecinos propietarios del nuevo ejido (Orador Claudia Mule).
- Proyecto de Ordenanza, modificación Art 4º, Ord 4021
- Avances UT.

Comienza la reunión a las 9:40 horas, y se pone a consideración el Acta N 395.

ADARSA: Aprueba.

CEPIA: Aprueba.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente en la plenaria anterior.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Ausente con aviso.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente en la plenaria anterior.

Asociación Inmobiliaria: Aprueba.

Concejales por las Mayorías: Ausente.

Concejales por las Minorías: Aprueba el primer punto. Se retiró de la plenaria anterior luego de ello.

Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente en la plenaria anterior.

Directora de Infraestructura Urbana: Ausente con aviso.

- Se aprueba el Acta N 395 en su totalidad por la mayoría de los presentes. El Concejal Quaranta aprueba el primer punto de la misma, en el cual estuvo presente, luego se tuvo que retirar.

Próximo Tema: Correspondencia Mónica Martínez.

Laura Colladon dice que en la plenaria pasada Mónica Martínez hizo llegar un correo electrónico, no se trató el tema en esa Reunión porque ninguna de las dos personas estaba presente. Por unanimidad se decidió tratarlo cuando estuvieran presentes. Cede la palabra a Mónica Martínez.

Mónica Martínez dice que lamenta lo que está expresado en el e-mail, no quisiera agregar nada más. No lo quiso dejar pasar porque es una situación que no corresponde y está bien que se salve, para que no vuelva a ocurrir en otras instancias.

Ramiro Castillo dice que él vio la grabación, y en principio hablará a nivel general, de lo que implica la reunión del CPUA, tanto para los que están presentes de manera presencial como virtual. Es un compromiso, que tiene que tener la misma atención. Debido a la pandemia se empezó a trabajar de manera virtual. En este momento se está trabajando de las dos maneras, y le parece que habría que poner en consideración retomar a la manera presencial. La Ut ya está trabajando exclusivamente de manera presencial. Con respecto a lo sucedido en la plenaria anterior, dice que no fue un hecho aislado. No es como dice Mónica Martínez que fue un actuar de él de forma puntual, si no que ocurrió en el transcurso de la reunión. Fueron varios los momentos en los cuales, Mónica Martínez no estaba presente, ella apagaba la cámara, se le pedía la opinión, y en una vez puntual dijo que se había perdido, hubo que decirle de qué se estaba hablando. En otros momentos se pedía votación y ella no sabía que se estaba votando, había que aclarar. Él tiene una responsabilidad y en este momento le toca a él coordinar, moderar y ser la autoridad del CPUA. Hay algunas cosas que él las deja pasar, pero considera que no estar atento a la reunión es algo que no corresponde. Seguramente en algún momento puntual uno se puede perder pero cuando es reiterativo y se ve que a lo largo de toda la reunión hay una falta de compromiso, ya es otra cosa y bajo su punto de vista ya es una falta de respeto hacia toda la plenaria. Cada uno tiene un reemplazo, entonces si no se puede comprometer a estar presente en la reunión, estar prestando atención y siguiendo el hilo conductor que tiene la reunión, le parece que no hay que asistir a la misma. Simplemente decir, la verdad se me complica tengo otros asuntos, como también le ha pasado a otros integrantes. El a estas cosas él las fue acumulando, fue viendo que venía pasando hasta que llegó un punto crítico, que fue la gota que le rebasó el vaso, fue cuando se estaba hablando de una duda puntual que Mónica Martínez tenía, para lo cual Liliana Bina pide el uso de la palabra para hacer una aclaración. Cuando Liliana Bina empieza hacer el uso de la palabra, Mónica Martínez apaga la cámara. Al ver esta situación, desde su punto de vista le resultó inadmisibles. Sería lo mismo que Mónica Martínez hubiese estado sentada a la mesa, con Liliana Bina hablándole de frente y que agarrara el celular, porque según ella tenía que atender una llamada, y no escuchar lo que le estaban diciendo. Entonces un miembro le está hablando a otro y al que le están hablando agarra el celular, se levanta y se va. Le parece una total falta de respeto, por ese motivo fue por el cual él le preguntó a Mónica Martínez, que sí estaba presente y si iba a apagar la cámara cuando le estaban hablando, le solicitaba que se retirara de la reunión. Reconoce que fue acumulando cosas, quizás el modo no fue el más acertado y adecuado, debería haber sido más moderado. Si tiene una función en el CPUA, implica tener cierta moderación, tratar de que las emociones no actúen, pero es humano y quizás por una cuestión emocional, lo dijo de cierta manera que generó cierta rispidez en la reunión. No coincide con la observación que hay en el mail, de que fue un hecho puntual y su reacción fue autoritaria. Le gustaría escuchar a los otros integrantes que estuvieron presentes en la reunión.

Mónica Martínez dice que en ningún caso queda justificada la situación. Más allá de sus dichos no queda justificada. Porque a nadie le corresponde decir que se retire a alguien del Consejo de Planificación. En todos los años que ella está en el CPUA, nunca pasó. Uno puede o no estar de acuerdo, con los dichos, con las actitudes, nunca a nadie se le pidió que se retirara del CPUA. En ese momento se le estaba pidiendo que se retirara. Es una situación que hay que subsanar para que no vuelva a pasar porque no corresponde ni de manera presencial y ni virtual.

Alberto Verdinelli dice que cuando terminó la reunión, él le manifestó a Ramiro Castillo que su actitud no había sido correcta. Le parece que en un ámbito como el CPUA hay que ser más cuidadoso con las actitudes que pueden resultar intimidatorias. En el ámbito del Consejo es donde se intercambian opiniones, en donde generalmente hay opiniones opuestas. Cuando hay debate y hay opiniones diferentes, suele haber fricción, en ese sentido la autoridad para no caer en abuso de autoridad tiene que tener mucha templanza. Tal vez esto sería un disparador para hacer un taller en marco de la Ley Micaela, donde justamente se trata todo lo que tiene que ver con la violencia institucional, que se puede ejercer sobre género. El circunscribe lo sucedido en un hecho puntual, porque si no fuera puntual se estaría naturalizando conductas con la que no está de acuerdo.

Mario Macagno dice que él también estuvo presente y más allá de la forma, cree que había que resaltar el hecho. Otros integrantes del CPUA, trabajan virtualmente y comunican que van a atender una llamada y no apagan la cámara. Eso es positivo, es una forma de atender sus compromisos personales, pero a su vez, estar de alguna manera presente en la reunión. Lo sucedido tiene que servir para corregir esos pequeños detalles. Además se estaba tratando un tema que afectaba a la Dirección de Ambiente. Se estaban haciendo propuestas puntuales, sobre el proyecto que se había tratado en la plenaria anterior, y parecía que Mónica Martínez, no había interpretado bien. Cree que más allá de la forma que puede ser la no adecuada, había que decir no apagues la cámara, porque se estaba debatiendo. También resalta la importancia de las reuniones presenciales, en muchos ámbitos la pandemia ya no existe. El empezó a actuar en febrero del 2020 y las mesas eran diferentes. El episodio entre Mónica Martínez y Ramiro Castillo no hubiera ocurrido si hubiese sido presencial. Porque se estaría cara a cara trabajando.

Ramiro Castillo dice que Alberto Verdinelli está haciendo una insinuación de una cuestión de género en la mesa, y como Carlos Quaranta que es abogado, estuvo presente en la reunión quiere saber cuál es su visión de los hechos puntualmente, ver si hubo abuso de autoridad, porque ya se están con insinuaciones o acusaciones que le parecen bastantes graves. En realidad él actúa viendo una falta de respeto de un miembro hacia otro. El no ve cuestiones de género ni nada, actúa frente a un hecho que vio, que era algo que venía siendo una falta de respeto hacia todos, que se volvió brutal y muy marcado entre dos personas que estaban hablando.

Carlos Quaranta dice que él no pensaba participar de esta situación, le parece que son situaciones que primero se pueden hablar de modo personal e intentar resolverse, y no involucrar a todo el CPUA en una situación de este tipo, más allá que haya ocurrido en plenaria. No comparte la visión de Alberto Verdinelli, Mónica Martínez ha planteado una situación distinta a una situación de violencia de género. Ella planteó una situación en donde entendió que hubo una manera de cómo se dijeron las cosas y no se sintió bien. Desde su humilde punto de vista y habiendo hecho el curso de capacitación de la Ley Micaela, cree que la cuestión

que plantea Ramiro Castillo, es una cuestión que se ha dado en varias oportunidades, el hecho de que por ahí uno nota que hay integrantes de la plenaria que están haciendo otra cosa. En ese momento Ramiro Castillo como presidente expresó lo que él sintió y de hecho Mónica Martínez lo que está manifestando es sobre la manera que se dijeron las cosas. Más allá que sería bueno que todos estén capacitados en la Ley de Micaela, no sabe si el detonante debe ser una situación en donde una persona que se siente afectada, no lo está planteando de esta manera.

Ana Margonari, en el mail dice que es malicioso, es una expresión muy subjetiva, ella no lo vio malicioso. Fue impropio el actuar le parece que correspondía llamar la atención. Puede ser que la forma en que Ramiro Castillo se expresó no era la adecuada.

Laura Colladon dice en relación del comportamiento de Mónica Martínez en ese día, que comparte totalmente con lo que acaba de manifestar Ramiro Castillo, y además ella agregaría que tiene un presidente en el CPUA con muchísima templanza y paciencia, porque no es la primera vez que Mónica Martínez hace esto. Si se recuerda o se leen las actas, muchas veces Ramiro Castillo le tuvo que decir a Mónica Martínez, ¿Mónica estas? ¿Mónica estas? , porque apagaba la cámara. Lo que pasa es que en la última sesión, fue bastante más contundente, se notó mucho más que otras veces. Cree que estuvo bien que se le hiciera el comentario, ella es la Directora de Ambiente, en las reuniones se tratan temas sobre el ejido, con lo cual es fundamental que esté presente y que esté con todo presente. Apoya totalmente todo el accionar de Ramiro Castillo. Tampoco está de acuerdo con lo que insinúa Alberto Verdinelli sobre violencia de género.

Mónica Martínez dice que entiende lo que todos han manifestado, puede incluso comprender la situación en el momento que ella estaba interviniendo, y las otras actividades que lamentablemente estaba atendiendo en ese momento pero también reconoce que desde el CPUA, se habían hecho algunas observaciones que no eran correctas, y también se estaban diciendo cosas que no eran verdad. Por ejemplo el tema que hacía dos años que se estaba tratando el Parque de Altos de las Vertientes, cosa que no había sido así, como también el caso que había un reservorio de agua, cuando en realidad era un reservorio de agua para pájaros, nunca fue pensado como un lugar para los incendios en el proyecto original. Todas esas observaciones también le hacían particularmente, tener una visión de la reunión diferente, a la que los demás participantes estaban teniendo.

Próximo tema: Audiencia 10:15 hs, Fundación NES (Orador Adriano Borghi)
Vecinos propietarios del nuevo ejido (Orador Claudia Mule).

- A las 10:07 horas se retira Mónica Martínez

Adriano Borghi, dice que la duda que tienen los propietarios es algo que no se ve a nivel nacional, es el tema de la plusvalía. Quieren esclarecer y definir, de cómo es, hacia donde lleva, el fin que tiene y cómo se va a tratar y aplicar, para llegar a tener claro el panorama. Cuáles son los fundamentos y cuál sería el destino que tendrá. En definitiva tratar de avanzar para poder librar un poco cual es el uso que se podrá hacer. Saber cuáles son las herramientas que van a tener los propietarios para enfrentar comercialmente a este nuevo impuesto.

Claudia Mule, dice que viene a hablar en representación de los propietarios, pero no tiene mandato escrito por ellos, hablará en términos personales y conociendo lo que piensan porque hace mucho tiempo que vienen reunidos, en contacto. Considera que ellos tendrían que haber tenido la reunión mucho antes de que el proyecto de ordenanza esté convalidado por el CPUA. El dictamen ya ingresó al CR sin haberles dado la debida participación. La participación ciudadana no es solamente a través del grupo de elegidos del CPUA, que trabajan sobre el destino de la ciudad y de todos los que viven en Villa Carlos Paz. No tienen en cuenta del alcance de las decisiones que se toman, sentados comiéndose una fruta. Ellos están luchando en la calle día a día tratando de ver cómo hacen para generar trabajo para mantener lo que ellos tienen, pagar los impuestos, que los tienen al día. Mantienen sus campos, hacen lo que el Estado no hace, limpian los caminos. Les hablan de bosques nativos cuando están todas las zonas de los alrededores buscando leña, que se le puede decir a esa gente. Los propietarios al igual que los integrantes del CPUA, duermen en camas calientes. Los del CPUA tienen sueldos, ellos salen a trabajar y a generar ingresos.

Laura Colladon y Ana Margonari disienten con lo que están diciendo y se sienten ofendidas por los dichos de Claudia Mule.

Claudia Mule continúa diciendo que ella sabe también, que hay gente que trabaja ad honorem y refiriéndose a Ana Margonari y Laura Colladon, les dice que ellas son señoras grandes que seguro que viven de una jubilación, y ella vive de su trabajo.

Laura Colladon dice que ella sí vive de su jubilación por la que aportó durante 38 años.

Ramiro Castillo solicita a Claudia Mule que modere el tono. El CPUA abrió las puertas a las solicitudes que se hicieron, están dispuestos a escuchar, al diálogo.

Claudia Mule continúa diciendo que el proyecto y los dictámenes apuntan a diferenciar el interés superior del Estado, contra el interés solamente economicista de los particulares. Para el Estado son unos forajidos, que lo único que les interesa es captar riquezas, ganancias y especular. Pero no, son gente que viven, trabajan, todo les cuesta muchísimo. No hay sociedades y ni grandes empresas, son carlospacenses. El proyecto tiene inconsistencias legales enormes y terribles, porque cuando hacen el proyecto y dan el fundamento solamente se refieren a la COM, que habla de los derechos de la ciudadanía. Se está poniendo anticipadamente a cualquier cosa, un 10%, cuando el Municipio solamente puede cobrar tasas, pero a cambio de obras y no a cambio de nada. No es que la tierra vaya a generar riquezas de por sí. Entiende también que es una ciudad muy difícil para planificar. El CPUA debería abrir un poco más las puertas a equipos técnicos, porque a esto no lo pueden resolver los integrantes del CPUA. La problemática de Villa Carlos Paz es de tanta seriedad y envergadura que el CPUA, necesitaría a mucha gente. No puede ser que los destinos de la ciudad se resuelvan en la mesa del CPUA, con 15 O 20 personas, en representación de toda la ciudad. Después se va a cobrar impuestos. Tasas por servicios es lo que se puede cobrar o Contribuciones especiales por mayores obras. El método que se utiliza para determinar el mayor valor de la riqueza es espantoso. Así como se le pidió a la Provincia que se amplíe el ejido, porque supuestamente se necesita tierra, cuando ya hay un montón de tierra, que van a hacer, si ya no pueden dar respuestas a la ciudad. Como es el problema de transitabilidad, que lo único que se ha hecho es cambiar el sentido de las calles. Hay problemas de transporte público, problemas de Salud Pública. Porqué el Estado no le pide a la Provincia,

así cuando pidieron la extensión, cuando se hagan las obras se evalúe lo que se puede hacer? Quien va a evaluar la minusvalía, el tiempo que se va a tener inmovilizado el capital, en donde hoy no se puede poner nada. Cuántos años se va a estar sin poder hacer nada y el que no puede hacer nada, lo puede vender a qué precio? Ellos vienen 30 o 40 años pagando impuestos y cuidando la tierra de usurpaciones, de las motos que van a hacer motocross. Pueden decir infinidad de cosas, que no lo provocan los propietarios. Piden que los dejen de ver como enemigos, ellos son amigos de la Ciudad, quieren lo mejor para la ciudad, quieren lo mejor para los hijos y pide que no se los aten de pie y manos, porque no conducirá a nada. Se está en contra de los especuladores que vienen con la plata de la soja, pero son los que mantienen el país. Villa Carlos Paz es una ciudad rica, que recauda muchísimo dinero, pero adonde están las obras? Le parece muy bien que hagan obras en los barrios que más lo necesitan, pero el resto de la ciudad también existe.

Laura Colladon dice que en general Claudia Mule, ha hablado y ha comentado como si desde el CPUA fuese el DEM.

Claudia Mule dice que es más o menos lo mismo. En el CPUA se hace lo que viene de arriba, lo dice todo el mundo.

Laura Colladon dice que no es así y pide por favor que no se confunda el CPUA, porque no es el DEM.

Mariela Martínez Widnar dice que conoce la problemática porque durante años ha pasado por esa zona para llegar a su domicilio en Cabalango, y realmente es una zona que no está bien clasificada en cuanto al bosque nativo. Hay mucha confusión sobre ese lugar, realmente están los propietarios haciéndose cargo de un montón de cuestiones. Está muy sorprendida y preocupada por la legislación, le gustaría saber si ya fue tratado por el CPUA. Ella como abogada y especialista en la materia puede decir que es una aberración jurídica lo que se está pretendiendo y no se está conociendo la zona. Agradece por el espacio y cree que desde el CPUA hay que revisar nuevamente, porque hay un error muy importante a nivel tributario e impositivo.

Julietta Luchessi, del Estudio Jurídico Tributario Villegas Ninci dice que fue convocada para hacer una observación netamente técnica tributaria de la ordenanza en cuestión. La primera impresión que se tuvo en el Estudio Jurídico cuando se leyó el texto, fue que no se entendía bien que estaban observando, quedaron muy sorprendidos. Tan es así que automáticamente se comunicaron con la gente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que es una asociación a nivel nacional en donde hay estudios jurisprudenciales de elevadísimo nivel, en donde se puso en conocimiento la tributación local. La Asociación nunca había visto una ordenanza de estas características. Van a tener una publicación a nivel de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales de este proyecto de ordenanza, porque realmente a nivel nacional no se había visto. Solamente en una sola municipalidad hubo un parecido de ordenanza de estas características que no prosperó. Desde el punto de vista técnico tiene notables inconsistencias, vicios que la tornan manifiestamente inconstitucional, no lo dice con una opinión personal. Lo dice fundadamente en la base de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se observa este tipo de ordenanza, si o si hay que remitirse al estudio de la jurisprudencia y a cómo debe estar redactada la normativa, de forma tal que pase un test básico de constitucionalidad. La

Ordenanza tal como está no lo logra exitosamente, desde su humilde parecer que ha estado estudiando el tema. Por empezar ya habla de una renta inmobiliaria extraordinaria, parecido a lo que a nivel nacional estuvo sonando como el posible proyecto de lo que es la renta extraordinaria. Cuando uno habla de renta supone una cierta habitualidad, aquí no existiría esa habitualidad, existe una cuestión patrimonial, que es tomado como una especie de manifestación de la capacidad contributiva para el cobro y para el ejercicio de una potestad tributaria que en este caso no está habilitado por las leyes, ni siquiera por la Constitución. Hay un hecho imponible regulado como si fueran dos hechos materiales distintos. Uno es la urbanización de tierras rurales y también hay otro que no viene al caso porque no quiere extenderse en el tiempo. Pero la redacción normativa es muy abierta y permite el ejercicio indebido de la potestad tributaria para un montón de otra casuística que ni siquiera se está conversando en esta mesa. El día de mañana con una ordenanza y con un hecho imponible tan abierto pueden suceder un montón de cuestiones que ni siquiera se están imaginando en este momento. También se pudo observar que hay una base imponible que es monstruosa. Sinceramente en estas condiciones cualquier propietario podría invocar hasta un acto confiscatorio, porque el 10% sobre lo que establece la ordenanza en su desdoblamiento, son dos bases imponibles distintas, podría llegarse a una instancia confiscatoria. También la forma de determinación es muy complicada, se sabe muy bien que la potestad tributaria, se tiene que ejercer dentro de los ámbitos de la razonabilidad y de la proporcionalidad. La forma de cuantificación no es la forma común y corriente que tiene el Estado para hacer una cuantificación tributaria, lo cual también podría complicar la parte procesal, encima la ordenanza dice que es inapelable. También es inconstitucional desde el Derecho Administrativo y no solamente desde el Derecho Tributario. La ordenanza establece que va a estar en vigencia desde su promulgación, en donde también tiene un vicio de constitucionalidad por no respetar la normativa superior como lo es el Código Civil y Comercial. También tiene remisiones al Código Civil pero no al Código Civil y Comercial lo cual aplica una normativa que actualmente no está vigente. En definitiva se está en presencia de un ejercicio indebido inconstitucional de la condición tributaria. En este sentido si es una tasa debiera tener una concreta, efectiva y particularizada contribución de servicio y no está ni siquiera nombrado en la ordenanza. En la Coparticipación Federal hay una suscripción a nivel Provincial y demás, que implica que los Municipios, que tienen su autonomía, solamente pueden cobrar tasas de servicios, está vacío de posibilidad de crear impuestos porque hay un compromiso asumido a nivel intrafederal que lo tornaría manifiestamente inconstitucional. Posiblemente haya una doble imposición inconstitucional, habría que ver cada caso en particular porque seguramente pagarán impuestos a nivel provincial, impuestos a nivel nacional, hasta inclusive estas mismas tierras que se incorporan al ejido van a pagar las tasas municipales, como paga cualquier vecino de Villa Carlos Paz. Hay que tener mucho cuidado con no pisar hechos imponibles que existen ya regulados en otras tasas retributivas de servicios. Se está en presencia desde la redacción normativa en una forma de recaudación general, que no contempla servicios específicos y particularizados. Tampoco se puede decir que es una mejora porque no hay un beneficio particular específico a los vecinos. En definitiva es un impuesto inconstitucional, podría ser catalogado como confiscatorio y a su vez que no cumple con la proporcionalidad tributaria. También la redacción normativa por más que se tenga desde el Estado, fines muy loables, se tiene que acompañar con herramientas adecuadas porque si no se acompaña con herramientas adecuadas, que respeten la Constitución y las normas locales, se va a generar un tirabuzón, porque va a aumentar una litigiosidad que posiblemente repercuta en las arcas estatales de una manera negativa y a su vez va a generar mayor presión fiscal. Hoy se ve a nivel nacional, y es de público conocimiento la situación que está viviendo nuestro país. Ya el Banco Mundial,

hace varios años que viene diciendo que Argentina es el país más gravoso del mundo. Esto quiere decir que hay un sector privado que no da más y dijeron que a nivel estatal más allá de las deficiencias que pueda tener esta normativa, tiene que haber una situación política que contemple esto también. Ella cree que Villa Carlos Paz debiera ser una ciudad modelo, ya que tiene distintas herramientas recaudatorias que no las ejerce debidamente, se habla de exenciones que no debieran estar o contribuyentes evasores, entonces ya hay donde recaudar. El problema es que no se está yendo adonde se tiene que ir y siempre pagan los mismos. Entiende con fundamentos técnicos que este proyecto de ordenanza tiene muchísimas irregularidades que posiblemente puedan traer problemas de legitimidad.

- Se debate.

Ramiro Castillo dice que el CPUA, viene hace mucho tiempo, ya lleva 12 años pero es un órgano muy poco conocido. Está dentro del Estado pero es autónomo, es un órgano consultivo. La comisión del CPUA está compuesta por 10 integrantes. Después está la UT y también está la secretaria administrativa. Pero de los 10 integrantes que están en la mesa, hay seis que representan a diversas Instituciones. Esas seis personas que están aquí hoy en día representando una Institución, están ad honorem. El tiempo que dejan en el CPUA es ad honorem, no hay un sueldo. Además hay dos representantes, uno por las mayorías y otro por las minorías del CR y hay dos representantes del DEM.

Nazareth Margonari dice que para los equipos que serían importantes para trabajar en la Unidad Técnica, se realizan concursos públicos. El último fue el estudio Geomorfológico Biótico y Arqueológico, que fue un concurso público interdisciplinario a nivel nacional, en el que fue elegido el Equipo de INA Cirsá.

Ramiro Castillo continúa diciendo que si ellos observan, ya hay una mesa interdisciplinaria. Villa Carlos Paz, casi es el único a nivel país que cuenta con este órgano. Desde su punto de vista con todas las críticas que pueda tener, la falta de participación que puede haber, que seguro que fallan y erran, pero es ejemplar poder contar con este ente que opina, no es que lo que se manda al CR o al DEM sale tal cual, pero lleva una opinión de diversos actores de la ciudad. Desde el CPUA se interviene prácticamente a lo que hace la planificación y a lo que hace al Código de Edificación. Puntualmente es como que son dos temas uno plusvalía y otro es lo que pasa con la planificación del ejido. El los trataría de manera separada. Todo lo que tiene que ver con eso pasa por el CPUA y se eleva un dictamen. Después puede salir lo que se dijo en el CPUA o puede ser algo completamente distinto pero el tema pasa por el CPUA. El CR después puede aprobar otra cosa, hay veces que ni siquiera vuelven los cambios. Además los dictámenes del CPUA no son vinculantes.

Adriano Borgui dice que por supuesto ellos van actuar en defensa de sus patrimonio y cuentan con gente que está con todas las pilas para ello. Hoy en día se tiene la tierra y no la pueden usar, está trabado con una legislación que es la plusvalía. El la separaría para dar curso a lo que se podría hacer ahí. Los propietarios tienen que ir con el CPUA de la mano porque en realidad se está creando un nuevo Villa Carlos Paz. La plusvalía los está trabando. Tienen que saber qué es lo que se puede hacer a futuro y tener las herramientas para poder trabajar esas tierras y con eso poder empezar a pagar impuestos. Él quiere saber cuándo se va a definir. Porque ahora está la plusvalía y arrastra a que todo se

dilate. Trabajar junto al CPUA, ver cuál es el FOS, el FOT, que se puede hacer, quien se va a hacer cargo de los servicios. Si la Municipalidad no puede, bueno entre los propietarios ven cómo se puede aportar para llevar los servicios más rápidos y después se descontará de sus impuestos. Eso considera que puede llegar a ser el tema de la plusvalía, pero no una renta anticipada, que va a llevar a un litigio, que va a seguir años tras años hasta ver cómo se resuelve. Lo que pasará es que se sume otro litigio, más otro... por no poder hacer uso de la tierra. Ni siquiera pueden venderla porque esa tierra ya tiene un menor valor, porque el que compra no sabe qué es lo que va a hacer allí. Hay que regular las cosas mucho más rápido, con una mente más abierta y con sentido común. Ponerse las pilas entre los propietarios, la Municipalidad y CPUA que es la gente que va a regular y planificar eso a futuro, pero hay que ir en un mismo camino, no hay que poner trabas, creando una burocracia que no termina más. Porque no se va a llegar a nada, va a cambiar la gestión, muchos del CPUA no van a estar 10, 15 años, y eso va a quedar como un recuerdo para los integrantes, pero sí habrá una traba para los propietarios para poder desarrollar y hacer uso de sus tierras. Tampoco ninguno de los propietarios pretende generar una urbe urbana en toda esa área que es el pulmón de Villa Carlos Paz.

Ramiro Castillo dice que los escucha, ve la incertidumbre que tienen y están a mediados del 2022 y también los entiende en su malestar. Por otro lado, lo que le gustaría explicarles a ellos porqué todavía no han sido convocados. Se reconoce que el avance que se está teniendo y de lo que va a pasar en el nuevo ejido está lentísimo y no es algo exclusivo del CPUA. Con los recursos que hoy en día cuenta el CPUA que no son los mismos recursos que se tenían el año pasado y el anterior, se va avanzando como se puede. Hoy en día en la lista de cosas prioritarias siempre está en avanzar en la planificación del ejido, pero no es exclusivo del CPUA, no es que sale del CPUA todo. También podría el DEM traer una propuesta, que de hecho la plusvalía es una propuesta del DEM, no es algo que salió de este Consejo. Entonces hay cosas que pueden nacer en el CPUA, hay cosas que pueden venir del DEM y otras que se pueden cruzar del CR. Se está tratando de avanzar por partes y el concepto de plusvalía nace de una necesidad que se ve para el próximo paso de ampliación del área de servicio. San Miguel era un loteo que estaba aprobado previo a que se ampliara el ejido. Ahora lo que se pretende anexar y es puntualmente por qué nace la plusvalía, son por tres loteos: La Loma; Venturia; Terrazas de Playa de Oro, que son tres loteos que al momento que se amplía el ejido no estaban 100% aprobados en la Provincia. Estos no son loteos aprobados, no es lo mismo que San Miguel. Frente a estos loteos fue que desde el DEM se dijo bueno está bien se van a anexar pero hoy en día es tierra rural, hay gente viviendo allí que quiere y necesita que se resuelva el tema. Pasaran de zona rural a zona servida, el valor del metro cuadrado de la tierra por cambiar de zona rural a zona servida urbana, automáticamente los impuestos y la base imponible de ese metro cuadrado cambia, por una decisión del Estado de transformar un suelo rural en un suelo urbano, y el concepto de plusvalía aparece cuando el privado sin haber hecho nada automáticamente tiene un incremento en su bien, no es un impuesto. O sea se le generó una ganancia y todavía no se invirtió en nada. La plusvalía nació en principio para estos loteos que estaban en una zona gris, no aprobados por el Estado Provincial y pasaron a dominio Municipal y el dictamen que sale desde el CPUA sale por mayoría para que se aplique a esos loteos.

- Se retira Laura Colladon a las 11:30 horas la sesión se queda sin quórum

-

Continúa informalmente el conversatorio.

Ramiro Castillo dice que la plusvalía está apuntando a eso, es una discusión que lleva casi un año. En lo personal no lo ve como un impuesto. Porque el impuesto tiene otro tipo de aplicabilidad. Esto es, un privado que sin ningún tipo de esfuerzo por decisión del Estado está adquiriendo un beneficio. Y el Estado entiende que ese beneficio se tiene que redistribuir en la sociedad. Una vez que se pueda concluir con la plusvalía y la anexión de estos loteos, la idea es seguir trabajando el resto, para lo cual le parece que sería positivo que se pueda trabajar en conjunto. Hoy en día Villa Carlos Paz tiene un Código de Edificación, tiene áreas centrales que permiten una densificación que se está estimando que podría albergar quizás 250000 o 300000 habitantes. Hoy en día se encuentra en 100000 habitantes. A un incremento anual del 1.5% es muy bajo. Si se proyecta la necesidad de ampliación de tierra para hacer loteos nuevos, ni siquiera está a largo plazo, entonces hoy en día en esta mesa no se ve una necesidad de ampliación de la zona urbana. Si acuerda que los dueños de la tierra del nuevo ejido, tienen que estar sentados en la mesa y viendo que es lo que se va a hacer, pero va a ser en breve y si tenían la idea de que se va a permitir a hacer loteos, les dice que vayan pensando que no va a ser el acuerdo que va a salir del CPUA, porque no hay una necesidad de planificar nuevas urbanizaciones.

- Se debate.

Sergio Reyna dice que se está confundiendo y mezclando varias cosas. Todo lo que se está planificando son etapas de avances. Se están cuestionando cosas en las que todavía no están involucrados. La próxima etapa es el sector de ellos, en donde no están imposibilitados de lo que él cree que ellos quieren plantear. No están involucrados en la plusvalía. La charla de Mule paso por un abanico, desde una falta de respeto, a que es ella sola, que en el CPUA no hay gente y a cada uno de los otros puntos que ella tocó, los tendría que responder la parte legal por parte de los abogados que se tienen, también por parte de los profesionales que están en Ambiente y por parte de los técnicos, de esta forma, Claudia Mule va a tener respuesta de todo. Todo lo que ella planteo como propietaria, esta tenido en cuenta porque se ha hecho con todas las otras fracciones y también se van a invitar a los propietarios. Hay que esperar porque están planteando algo que todavía a ellos no les toca. Lo que se está haciendo ahora es incorporar estas fracciones. En donde han actuado son loteos en condiciones totalmente irregulares. En ningún momento se va a impedir algún emprendimiento turístico, sustentable o lo que ellos planteen. Y están condicionado no solamente por el Municipio, si no por una Ley Provincial que les tocara a algunos y a otros no, entonces se están planteando que si te roban un alambre, que si te roban un animal, a esa problemática se tiene en todos lados y cuando sea una zona de servicio el Municipio sabrá que son los primeros pasos necesario que se tendrán que dar. Los propietarios van a ser contenidos totalmente desde el inicio pero es la etapa que viene.

Mariela Martínez Widnar dice que quiere corregir a Ramiro Castillo en algo, cuando dice que el CPUA no es conocido, y sí, es muy conocido y coincide con Nazareth Margonari cuando dice que los integrantes son elegidos por concurso, y es así. Ellos están porque justamente es el órgano técnico que tiene más pluralidad en Villa Carlos Paz, más allá que se sabe que no es vinculante, tiene mucho peso lo que dice el CPUA, porque justamente es un órgano técnico que está conformado por diferentes profesionales. Por eso la importancia que han

tenido en venir al CPUA, justamente a participar y que se los escuche y también a que puedan rever este tema de la ordenanza de la plusvalía, lo dice como abogada y a cada uno en el lugar que ocupe, tanto en el CPUA, como en el órgano que les toque ocupar, también como funcionario de la Municipalidad, hay que evitar la cuestión contenciosa. Esta situación de charlar y ver lo que dice la Doctora Luchessi, que es especialista en esta materia para evitar recargar a otros poderes, discutir sobre algo que quizás desde el principio se sabía que podía ser superado.

Soledad Lescano dice que más allá de todas las cuestiones jurídicas o de urbanismo, entiende todas las posturas de los distintos actores. Lo que quiere traer a la mesa es una reflexión que tiene que ver con la cuestión ambiental que hasta ahora todo lo que es el derecho jurídico o la planificación urbana, todo lo que viene siendo el desarrollo de las ciudades y de los ejidos, tenían como un paradigma general a nivel global que la naturaleza era indefinida y que nos iba a estar generando recursos de forma permanente y por siempre. Entonces hoy al siglo 21 estamos realmente apretadísimos. En el CPUA se estuvo haciendo talleres, charlas, capacitaciones con lo que son los ciclos biogeoquímicos, el agua, el carbón, el nitrógeno, el azufre, que son los ciclos que sostienen a la vida. Entonces cuando se habla de nietos, del futuro sustentable, hay cuestiones que van más allá de las posturas que son las leyes físicas y naturales, que no tienen nada que ver con lo que uno piensa. El agua de toda la Provincia se genera en las montañas. Las Altas Cumbres principalmente, pero en las Sierras chicas también. Más allá de todo el debate, la Constitución en su Artículo 41 ampara el derecho de un ambiente sano, además habla que el derecho colectivo prevalece sobre el derecho individual, y con esto no está diciendo que los privados no puedan hacer cosas. Lo que está diciendo es que hoy, entre todos hay que abordar la situación con responsabilidad ambiental. Entiende que es algo muy nuevo, aunque sea una vorágine, es la verdadera conciencia que todavía no está en nuestras entrañas. Ella ahora está armando un proyecto para el encauce del Arroyo del Sauce, previa intervenciones en Ingeniería Civil. A veces los urbanistas recién están descubriendo todo lo que la vegetación provee en servicios, por ejemplo del recorrido del agua, del flujo vertical y horizontal, que son cosas nuevas que parecen obvias pero que a la hora de planificar y de tener en cuenta una decisión no se tiene en cuenta. Como técnica ella está en muchos Municipios, les aclara también que como CPUA, como planificación urbana que tiene Villa Carlos Paz con esta representatividad de los diferentes actores que están en la plenaria y que por supuesto no es total, pero tiene mucho más peso todo lo que es urbanístico, que es un ejemplo que ojala en todos los Municipios lo tuvieran. Le parece que se están dando por sentado ciertos términos que para unos significan algunas cosas y para otros significan otras, en lo que es el desarrollo. Cuando no se tenga agua, cuando los ríos estén secos. El desarrollo de traer agua del Paraná como se está viendo, que es un agua contaminada, que está en contra de la ley de gravedad hay que ver el costo de la infraestructura. EL aporte que ella quiere hacer que se entienda que no tiene que ver con un actor o con otro, sino que apunta a estos ciclos vitales en lo que realmente es una invitación a que se busquen caminos en donde todos los actores estén medianamente satisfechos. Nunca se va a lograr lo ideal. Otra cosa a tener en cuenta es que el CPUA, no es el DEM, por ahí cuando cada orador ha hecho el reclamo, tiene que ver más con una forma de hacer, tiene que ver con el poder de ejecutar. Valora muchísimo y quiere agradecer y rescatar

la labor del CPUA porque realmente a veces los órganos consultivos que demandan inspecciones técnicas de diferentes paradigmas, siempre va a haber un documento científico, como también va a haber una Ley que apoye una postura u otra. Valora muchísimo el tiempo que el CPUA está tomando para ejercer la planificación del ejido anexado porque al ser un enclave de relieve de montaña, tiene una responsabilidad muy grande, en la producción del agua, en el cuidado del aire, el oxígeno, la captación del hidróxido de carbono y todas estas cosas que se llaman ciclo biogeoquímico que sostienen la vida y que a veces en nuestro debate no se tiene en cuenta. Esto funciona como la Ley de gravedad, si se deja caer algo, cae para abajo y las leyes estas funcionan así, por eso es importante conseguir un camino concertado pero que cuide los ciclos de la vida.

Ramiro Castillo dice para ir redondeando, es que el tema es que la idea de plusvalía fue para estos tres o cuatro sectores que se van a anexar ahora. De hecho en Obras Privadas han tenido dialogo con personas de esos loteos y hasta ellos están de acuerdo en que se les aplique la plusvalía. Un poco es ver que opinan si solo se aplica a estos loteos y no se está hablando para el resto. Desde su representación en el Colegio de Ingenieros se acordó que solo se aplique a estos sectores que se van a anexar ahora.

Claudia Mule dice que se está sentando el precedente.

Carlos Quaranta dice que quiere aclarar que las expresiones que se están vertiendo son a título personal, hay muchas cosas que él no comparte con el Presidente del CPUA, lo quiere aclarar como Concejal porque la responsabilidad de ellos es muy distinta a la del CPUA. Él lo integra al CPUA como representación de las Minorías, lo que no quiere decir que después en el CR tenga un tratamiento distinto. Lo dice porque no le parece adecuado lo último que se dijo. en donde se le consulta a quien los visita si están de acuerdo que la plusvalía se aplique solamente a los sectores que se van a incorporar en la tercera etapa, porque es un tema que él lo discutió en el CPUA y le parece que plantear una cuestión como la plusvalía, solamente pensada para tres sectores y con el resto no se sabe que se va hacer. Además de las cuestiones legales que pueda tener la plusvalía por sí misma como lo estaba planteando la Doctora Luchessi, para el en lo jurídico es una barbarie, pretender que al nuevo ejido a quien lo incorporan en una etapa se le plantee la plusvalía y a los que vienen para adelante no se les dice ni que si ni que no, si es lo mismo o si es mayor, es cosa que no tiene ningún tipo de sentido, más allá que la mayoría lo haya convalidado en el Consejo de Planificación del modo que fue, que él tampoco estuvo de acuerdo en el modo en que se hizo. Se mandaron tres dictámenes distintos al CR, no le parece que es la mejor manera de resolver el problema, sobre todo y ya lo dijo en ese momento, le parece que hay un apuro en incorporar estas nuevas zonas a la prestación de servicio, pero no lo quieren hacer hasta que no tengan aprobada la ordenanza de plusvalía para poder cobrar lo que se tiene que cobrar. Es como que viene todo muy apurado y se han logrado los consensos necesarios al menos con algunos bloques de la minoría. Lo planteó en el CPUA, más allá que el haya planteado que le parece bien discutir el proyecto de plusvalía, los proyectos de ordenanza tienen muchas falencias. No solo legales si no de otro orden como no tener claro cuál será el destino y el control de los fondos. Y ellos desde la oposición vienen planteando que los fondos se manejan discrecionalmente en el DEM. Ellos no van a convalidar que se

incorporen zonas a la zona a de prestación de servicios, que se les cobre la plusvalía y que no se tengan en claro adónde van esos fondos, que esos fondos terminen en cuentas específicas que durante el año, se ponen en plazo fijo y a fin de año vuelven a la cuenta específica. Cree que el proyecto que llegó al CR, va a tener una discusión seguramente. Lo que no le parece, es que quien los visita que han venido por una cuestión muy puntual, se le pregunten si están de acuerdo con uno o con otro para poder avanzar o que el oficialismo quizás tenga decidido y lamenta que los concejales del oficialismo no estén presentes, porque deberían estar escuchando a la gente que está presente. A él si le interesa conocer en profundidad lo que ellos tienen para plantear porque la discusión se va a dar en el CR. Que el CPUA emita un dictamen no quiere decir que está resuelto el tema. Hay algunos que más allá pueden estar conceptualmente de acuerdo en plantear la plusvalía es fundamental saber cómo se va a plantear, para que y adónde van ir esos fondos. Él lo va a seguir planteando desde que comenzó a incorporarse a la zona a de servicios, territorios del nuevo ejido, nadie está teniendo en cuenta que no están las condiciones para prestar el servicio a esos sectores. Hace una semana, se tuvo una reunión con el Sub Secretario de Agua y Saneamiento y mostró números que son catastróficos con el tema del agua. Hoy no están en condiciones para prestar el servicio de agua a quienes hoy están en la ciudad y se sigue ampliando la zona a de prestación de servicio, sin tener en claro de cómo se van a brindar los servicios. La discusión es mucho más profunda y la han tenido.

- Se continúa conversando informalmente hasta las 12:40 horas.